

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

Alla udienza del 31/05/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. **9483/2021** R.G. promossa da:

Parte_1 , parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giulio Mancini

contro:

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente contumace

OGGETTO: retribuzione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9.04.2021, *Parte_1* adiva l'intestato Ufficio chiedendo di accertare il proprio credito nei confronti della *Controparte_1* per retribuzioni non corrisposte nella misura di € 18.537,81, e per l'effetto di condannare la convenuta al pagamento dei relativi importi, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Deduceva di aver lavorato dal 10.06.2013 alle dipendenze della resistente e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, in data 17.07.2019, non avendo peraltro percepito la mensilità di luglio 2019, rateo tredicesima, quattordicesima e TFR. Rilevava inoltre che, in costanza del rapporto di lavoro, dal mese di aprile 2018 al mese di agosto 2019, erano state effettuate una serie di trattenute sulla retribuzione e sul TFR dalla società datrice di lavoro, in dipendenza di un pignoramento presso terzi, su istanza della creditrice *Parte_2* (poi *Controparte_2* , e della cessione di un quinto dello stipendio alla creditrice *CP_3* (poi *Organizzazione_1* . Tali somme non erano però mai state versate alle terze creditrici, pur essendo stati trattenuti i relativi importi.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento della domanda.

Fissata l'udienza, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente di cui veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.

All'udienza del 31.05.2021, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata *ex* art. 429

comma 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.

La natura subordinata e la durata del rapporto di lavoro sono documentati dalle buste paga in atti.

Dall'esame di dette buste paga si evince che la datrice di lavoro aveva operato, nel corso del rapporto, una serie di trattenute sulla retribuzione e sugli accantonamenti del TFR, relative a debiti del dipendente nei confronti delle società summenzionate (cfr. all. 2 al fascicolo di parte ricorrente). Risulta altresì, dall'ulteriore documentazione in atti, che, nonostante fossero state operate dette trattenute, la *CP_3* e la *CP_2* avevano, ciascuna per il proprio credito, lamentato il mancato versamento degli importi a loro spettanti (cfr. all. 3 e 4 al fascicolo di parte ricorrente).

Deve, dunque, ritenersi che la domanda di condanna proposta in tal senso dal *Pt_1* vada accolta, avendo egli fornito prova del titolo della sua pretesa creditoria, senza che la parte convenuta, rimasta contumace, abbia dimostrato di aver adempiuto. Va, infatti, evidenziato che in tema di inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Per analoghe ragioni, va accolta la domanda di pagamento della retribuzione del mese di luglio 2019 e del TFR, risultando le relative spettanze dalle buste paga in atti (cfr. all. 2 al ricorso) e non avendo la convenuta fornito prova dell'intervenuto adempimento.

La *Controparte_1* va dunque condannata al pagamento dell'importo di € 18.537,81, in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive e saldo tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la resistente va condannata a rifondere al *Pt_1* le spese di lite, che, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 stante il valore della causa e la scarsa complessità delle questioni affrontate, si liquidano in € 2.789,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

ACCOGLIE IL RICORSO;

CONDANNA LA *Controparte_1* AL PAGAMENTO, IN FAVORE DEL RICORRENTE, *Parte_1*, DELL'IMPORTO DI € 18.537,81 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE E SALDO TFR, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA

ED INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO;

CONDANNA LA *Controparte_1* **RIFONDERE, IN FAVORE DEL RICORRENTE,** *Parte_1* **, LE SPESE PROCESSUALI, CHE LIQUIDA IN € 2.789,00 PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA E C.P.A. COME PER LEGGE, DA DISTRARSI.**

Roma, udienza del 31 maggio 2021

Il Giudice

Daniela Bracci

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Paolo Bertollini